

Elabore um resumo estruturado completo

Este resumo estruturado abrange os pontos centrais da aula sobre **Atos Administrativos**, com base nas fontes disponibilizadas.

1. Conceito e Distinções Iniciais

- **Ato Administrativo vs. Atos Privados:** O ato administrativo submete-se ao regime jurídico de direito público.
 - **Fato Administrativo:** Corresponde a uma atividade material decorrente de um ato administrativo (como a demolição de um imóvel ou apreensão de mercadoria), a uma atuação que produz efeitos jurídicos indiretamente ou a um evento da natureza.
 - **Silêncio Administrativo:** Trata-se de uma omissão estatal e constitui fato jurídico administrativo (não sendo ato administrativo). Quando a legislação for omissa quanto aos efeitos do silêncio em atos discricionários, cabe ação judicial para fixar prazo para manifestação ou determinar o encerramento da omissão.
-

2. Atributos do Ato Administrativo (Mnemônico PATI)

Os atributos são as características que diferenciam os atos administrativos dos atos privados:

- **Presunção de Legitimidade e Veracidade:**
 - **Legitimidade:** Presume-se que o ato foi praticado em conformidade com a lei.
 - **Veracidade:** Presume-se que os fatos alegados pela Administração são verdadeiros.
 - **Abrangência e Natureza:** Consta em **todos** os atos administrativos. Possui presunção relativa (*iuris tantum*), admitindo prova em contrário com inversão do ônus da prova.
 - **Tipicidade:** O ato deve corresponder a figuras previamente definidas em lei para produzir determinados resultados. Consta em **todos** os atos unilaterais.
 - **Imperatividade:** Capacidade de impor obrigações e restrições a terceiros unilateralmente, independentemente da concordância do particular. Decorre do chamado *poder extroverso* do Estado. **Não** consta em todos os atos (ausente nos atos enunciativos, negociais e concedentes de direitos).
 - **Autoexecutoriedade:** Prerrogativa da Administração de executar diretamente as suas decisões, sem necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário. **Não** está presente em todos os atos, exigindo previsão expressa em lei ou situação de urgência. Desdobra-se em *exigibilidade* (meios indiretos de coação) e *executoriedade* (meios diretos de coerção material).
-

3. Elementos / Requisitos de Formação (Mnemônico ComFiForMOB)

São os pressupostos de validade do ato administrativo:

1. **Competência (ou Sujeito Competente):** Poder legal conferido ao agente público para o exercício de suas atribuições. Pode ser objeto de delegação ou avocação (esta última é medida excepcional, temporária, motivada e dependente de hierarquia).
 2. **Finalidade:** Objetivo de interesse público a ser alcançado. Divide-se em *geral* (interesse público) e *específica* (objetivo direto previsto em lei). Trata-se de elemento **vinculado**; sua inobservância configura desvio de finalidade (vício insanável).
 3. **Forma:** Modo de exteriorização da vontade e seu procedimento. A regra geral é a forma escrita. Defeitos na forma constituem, em regra, vícios sanáveis por convalidação.
 4. **Motivo:** Situação de fato (ocorrência no mundo real) e de direito (previsão em norma) que autoriza ou determina a prática do ato. Pela *Teoria dos Motivos Determinantes*, a validade do ato fica vinculada aos motivos alegados; se falsos ou inexistentes, o ato é nulo.
 5. **Objeto (ou Conteúdo):** Efeito jurídico imediato produzido pelo ato (criar, modificar, extinguir ou declarar direitos).
 - **Elementos Acidentais:** Presentes nos atos discricionários em relação ao objeto (termo, condição e modo ou encargo).
-

4. Espécies de Atos Administrativos

A doutrina agrupa os atos em cinco espécies principais:

- **Normativos:** Atos gerais e abstratos que disciplinam situações futuras (ex.: regulamentos, regimentos, resoluções, decretos, deliberações gerais, instruções normativas).
 - **Ordinatórios:** Visam a estruturar o funcionamento interno e a conduta funcional dos agentes públicos, decorrendo do poder hierárquico (ex.: ordens de serviço, portarias, instruções, circulares, avisos, provimentos).
 - **Negociais:** Declarações em que a vontade do Estado coincide com a pretensão do particular para deferir uma faculdade ou interesse (ex.: licença [ato vinculado], autorização e permissão [atos discricionários e precários], aprovação, admissão, homologação).
 - **Enunciativos:** Atos em que a Administração se limita a certificar, atestar um fato ou emitir opinião técnica/jurídica (ex.: certidões, atestados, pareceres, apostilas).
 - **Punitivos:** Aplicação de sanções previstas em lei por infrações administrativas (ex.: multas, interdição de atividades, destruição de coisas).
-

5. Extinção e Desfazimento dos Atos Administrativos

Os atos podem ser extintos pelo cumprimento natural de seus efeitos ou por desfazimento:

- **Extinção Natural:** Esgotamento do conteúdo jurídico, execução material ou decurso de prazo/condição.
- **Extinção Subjetiva ou Objetiva:** Desaparecimento do sujeito (em atos personalíssimos) ou do objeto sobre o qual o ato recaía.
- **Anulação (Invalidação):**
 - Desfazimento de ato **ilegal** (que nasceu com vício de legalidade).
 - Produz efeitos retroativos (*ex tunc*).
 - Pode ser realizada pela própria Administração (princípio da autotutela) ou pelo Poder Judiciário.
 - Na esfera federal, vigora o prazo decadencial de **5 anos** para anular atos favoráveis aos destinatários de boa-fé.
- **Revogação:**
 - Supressão de ato **válido e discricionário** por razões de conveniência e oportunidade (exame de mérito).
 - Produz efeitos não retroativos (*ex nunc*).
 - Competência **exclusiva** da Administração Pública (o Judiciário não revoga atos do Executivo no exercício da função jurisdicional).
- **Cassação:** Extinção de ato válido porque o beneficiário deixou de cumprir as condições obrigatórias para sua manutenção.
- **Caducidade:** Retirada do ato em razão do surgimento de nova legislação incompatível com a situação anteriormente permitida.
- **Contraposição:** Edição de ato posterior cujos efeitos são opostos ao ato anterior (ex.: exoneração em relação à nomeação).
- **Convalidação (ou Ratificação):** Correção ou superação de vícios sanáveis (geralmente vício de competência não exclusiva ou vício de forma) em atos ilegais, conferindo-lhes validade.

💡 Gostaria que eu elaborasse um mapa mental explicativo ou um conjunto de questões de fixação com gabarito comentado sobre esse conteúdo de Atos Administrativos?